Ciberdelitos y Regulación de la Ciberseguridad

Tema 4. Sociedad de la información y del comercio electrónico

Índice

Esquema

Ideas clave

4.1. Introducción y objetivos

4.2. Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información (LSSI)

4.3. Comunicaciones comerciales por vía electrónica

4.4. Información en materia de cookies

4.5. Comercio electrónico (contratación electrónica)

4.6. Referencias bibliográficas

A fondo

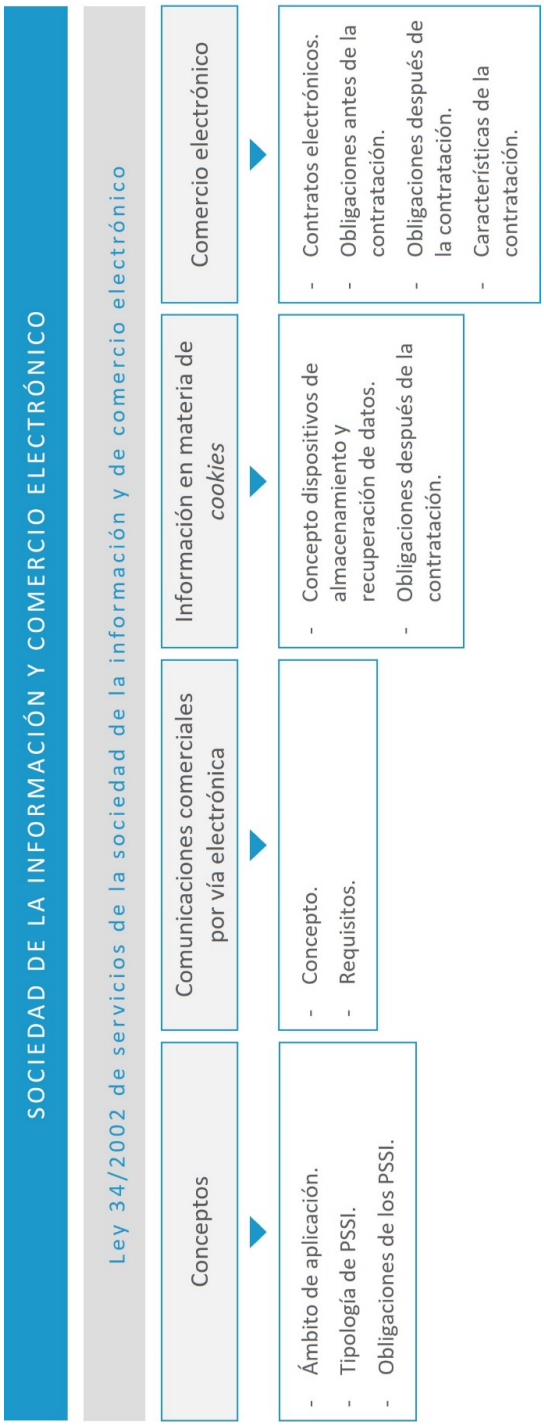
Guía sobre el uso de las cookies

LSSI: información práctica y preguntas frecuentes

Estudio del Parlamento Europeo

Test

Esquema



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

4.1. Introducción y objetivos

La Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (en adelante, LSSI) transpone a derecho español la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico).

Los objetivos que se pretenden conseguir en el presente tema son:

- Conocer el contenido principal de la LSSI.
- Conocer el régimen legal aplicable a las comunicaciones comerciales por vía electrónica.
- Conocer el régimen legal aplicable a la utilización de *cookies* u otros dispositivos de almacenamiento.
- Conocer el régimen legal aplicable al comercio electrónico.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

4.2. Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información (LSSI)

Ámbito de aplicación y aspectos generales

¿Qué entendemos por servicios de la sociedad de la información?

El **Anexo de la LSSI** al abordar las **definiciones** indica: «todo servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario. El concepto de servicio de la sociedad de la información comprende también los servicios no remunerados por sus destinatarios en la medida en que constituyan una actividad económica para el prestador de servicios».

Ámbito subjetivo de aplicación de la LSSI

Esta ley se aplica a:

> «la regulación del régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información y de la contratación por vía electrónica, en lo referente a las obligaciones de los prestadores de servicios incluidos los que actúan como intermediarios en la transmisión de contenidos por las redes de telecomunicaciones, las comunicaciones comerciales por vía electrónica, la información previa y posterior a la celebración de contratos electrónicos, las condiciones relativas a su validez y eficacia y el régimen sancionador aplicable a los prestadores de servicios de la sociedad de la información». (art. 1.1, LSSI).

También se aplica a páginas web de personas físicas o jurídicas en las que se realicen actividades de comercio electrónico, como las que suministren información u ofrezcan servicios de forma gratuita para los usuarios cuando constituyan una actividad económica para su titular.

Es importante matizar que **existe actividad económica** cuando su responsable recibe ingresos directos (por las actividades de comercio electrónico que lleve a cabo, por ejemplo) o indirectos (por publicidad, patrocinio, etc.) derivados de la actividad que realice por medios electrónicos.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

¿Se aplica la LSSI a las Administraciones públicas? En general, no (recaudación de tributos o información sobre servicios de un tercero como casas rurales). Sin embargo, cuando tenga un carácter económico (por ejemplo, la venta de libros turísticos), sí será aplicable la LSSI.

Ámbito de aplicación territorial de la LSSI

Para delimitar el ámbito de aplicación territorial de la ley, se distinguen **tres escenarios:**

Ámbito de aplicación	
Supuestos	**Requisitos**
Prestador de servicios establecido en España (artículo 2).	Tener residencia o domicilio social en territorio español o tener un establecimiento permanente situado en España.
Prestador de servicios establecido en la UE (artículo 3).	Que el destinatario de los servicios radique en España y que los servicios afecten a las materias recogidas en el art. 3 LSSI.
Prestador de servicios no establecido en la UE (artículo 4).	Estarán sujetos a las obligaciones que establece la LSSI siempre que no contravengan los tratados o convenios internacionales que les sean de aplicación.

Tabla 1. Ámbito de aplicación de la LSSI. Fuente: elaboración propia.

Principio de libre prestación

Este principio hace referencia a la no necesidad de autorización previa para la prestación de servicios de la sociedad de la información sin perjuicio de que aquellas actividades que requieran autorización administrativa o cualquier otro requisito deberán cumplir con ellos. Está regulado en el Título II, Capítulo I de la LSSI.

Cierres de páginas web y retirada de contenidos

Por su parte, el artículo 8 de la LSSI se refiere a los supuestos de restricciones a la

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

prestación de servicios y procedimiento de cooperación intracomunitario. Se trata de supuestos en los que los órganos competentes pueden adoptar medidas para que se interrumpa su prestación o para retirar los datos que los vulneran en determinados supuestos.

Obligaciones de los Prestadores de Servicio de la Sociedad de la Información (PSSI)

La LSSI contempla obligaciones diferentes en función de los servicios que se presten. Serán objeto de desarrollo posterior, pero a continuación las resumimos de forma esquemática:

Obligados	Obligaciones
Para todos los PSSI	**Información en la página web**
Los proveedores de servicios de Internet. Los proveedores de acceso. Los prestadores de servicios de Internet que permitan la utilización de las redes públicas de comunicaciones electrónicas por parte de los usuarios (ej.: prestadores del servicio de correo electrónico).	Deber de retención de datos de tráfico relativos a las comunicaciones electrónicas.
Prestadores de servicios de intermediación. Empresas que brindan conexión a Internet a sus clientes (ISP). Prestadores de servicios de alojamiento de datos. Buscadores y proveedores de enlaces.	Deber de colaboración. Deber de retención de datos.
Si se tratan *cookies*.	Información de forma clara y completa al usuario. Obtener su consentimiento.
Si se realiza comercio electrónico.	Una serie de obligaciones formales de información previa y posterior a la celebración del contrato.
Proveedores de acceso a Internet.	Obligaciones de información sobre seguridad.
Si se realizan envíos de comunicaciones comerciales por vía electrónica.	Que sean clientes o se tenga consentimiento expreso. En su defecto se debe: brindar la posibilidad de darse de baja de forma fácil y gratuita, y la identificación del remitente del envío.

Tabla 2. Obligaciones PSSI. Fuente: elaboración propia.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Información en la página web

La primera obligación básica que se impone a cualquier PSSI es que debe de disponer de cierta información en su página web (artículos 10 y 11 de la LSSI). Aquí debe de distinguirse entre:

Información general (art. 10, LSSI): ¿qué información debe facilitarse? En concreto, la información que debe constar es la siguiente:

- Datos (nombre o denominación social; residencia o domicilio o, en su defecto, la dirección de uno de sus establecimientos permanentes en España; dirección de correo electrónico y cualquier otro dato que permita establecer una comunicación directa y efectiva).
- Inscripción (los datos de su inscripción en el Registro Mercantil).
- Autorización administrativa (en el caso de que su actividad estuviese sujeta a un régimen de autorización administrativa previa).
- Profesión regulada (si ejerce una profesión regulada, deberá indicarse ciertos datos adicionales: datos del colegio profesional al que pertenezca y número de colegiado; título académico oficial o profesional con el que cuente; estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo en el que se expidió dicho título y, en su caso, la correspondiente homologación o reconocimiento; y las normas profesionales aplicables al ejercicio de su profesión y los medios a través de los cuales se puedan conocer, incluidos los electrónicos).
- Identificación fiscal (el número de identificación fiscal que le corresponda).
- Precios (información clara y exacta sobre el precio del producto o servicio).
- Códigos de conducta (aquellos a los que, en su caso, esté adherido y la manera de consultarlos electrónicamente).

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Esta información debe facilitarse de forma permanente, fácil, directa y gratuita. (art. 10.1).

Información cuando se trate de servicios de tarificación adicional en los que se permita el acceso a servicios de la sociedad de la información. Es necesario el consentimiento previo, informado y expreso del usuario. Se debe facilitar:

> «a) Las características del servicio que se va a proporcionar.
>
> »b) Las funciones que efectuarán los programas informáticos que se descarguen, incluyendo el número telefónico que se marcará.
>
> »c) El procedimiento para dar fin a la conexión de tarificación adicional, incluyendo una explicación del momento concreto en que se producirá dicho fin, y
>
> »d) El procedimiento necesario para restablecer el número de conexión previo a la conexión de tarificación adicional» (art. 10.3, LSSI).

El **deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación** (art. 11, LSSI): se trata de una medida instrumental de la decisión de interrupción por parte de un órgano administrativo de la prestación de un servicio de la sociedad de la información o la retirada de determinados contenidos.

El **deber de retención de datos de tráfico relativos a las comunicaciones electrónicas:** esta obligación fue derogada por la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones y nos remitimos a ella. La regla general establece la conservación de los datos de localización y de tráfico durante un período de doce meses.

Están **obligados a colaborar:** los proveedores de servicios de Internet, los proveedores de acceso y los prestadores de servicios de Internet que permitan la utilización de las redes públicas de comunicaciones electrónicas por parte de los usuarios (por ejemplo, prestadores del servicio de correo electrónico).

Están **obligados a retenerlos:** los proveedores de servicios de Internet, los

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

proveedores de acceso y los prestadores de servicios de Internet que permitan la utilización de las redes públicas de comunicaciones electrónicas por parte de los usuarios (por ejemplo, prestadores del servicio de correo electrónico).

Pueden **acceder a los datos retenidos:** los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los funcionarios de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera y el personal del CNI, siempre en el desempeño de sus funciones y en el marco de investigaciones.

La sentencia del Tribunal de Justicia del 8 de abril de 2014, C-293/12 y C-594/12, Digital Rights Ireland, declara inválida la Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la conservación de datos. Esgrime los siguientes **argumentos:**

- Datos (emisor y receptor de la llamada, localización, duración, fecha y hora, equipo utilizado…) que ofrecen indicaciones muy precisas sobre la vida de los ciudadanos.
- Abarca todas las comunicaciones, «sin que se establezca ninguna diferenciación, limitación o excepción en función del objetivo de lucha contra los delitos graves» (STJ 2014).
- Falta de definición de las causas que pueden llevar a las autoridades nacionales a acceder a los datos.
- Obligación no sometida al control previo de un organismo autónomo.
- Plazo fijado entre 6 y 24 meses sin que haya una distinción por tipo de delito ni otros criterios objetivos que garanticen que esa conservación se limita a lo estrictamente necesario.
- No se previenen los riesgos de abuso en el acceso a esos datos ni contra la utilización por parte de terceros.
- No se garantiza la destrucción de los datos cuando culmina el período legal de

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

retención.

Para profundizar más en este tema, recomendamos la lectura de los interesantes artículos siguientes:

De Miguel, P. A. (28 de abril de 2014). La conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas en la legislación europea y española. *Pedro de Miguel Asensio.* https://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2014/04/la-conservacion-de-datos-relativos-las.html

Maddio, A., y Sánchez, A. (6 de noviembre de 2020). El TJUE reabre el debate entre privacidad o seguridad nacional. *Diariolaley.* https://diariolaley.laleynext.es/dll/2020/11/25/el-tjue-reabre-el-debate-entre-privacidad-o-seguridad-nacional

Obligaciones de información sobre seguridad

El artículo 12 bis de la LSSI establece la obligación de los proveedores de acceso a Internet establecidos en España a informar a sus clientes de forma permanente, fácil, directa y gratuita sobre:

- Los diferentes medios de carácter técnico que aumenten los niveles de la seguridad de la información y permitan, entre otros, la protección frente a virus informáticos y programas espía.
- Las medidas de seguridad que apliquen en la provisión de los mencionados servicios.
- Las herramientas existentes para el filtrado y restricción del acceso a determinados contenidos y servicios en Internet no deseados.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

- Las posibles responsabilidades en que puedan incurrir por el uso de Internet con fines ilícitos, en particular, para la comisión de ilícitos penales o vulneración de la legislación de propiedad intelectual e industrial.

Las obligaciones de información referidas en los apartados anteriores **se darán por cumplidas** si el correspondiente proveedor incluye la información exigida en su página o sitio principal de Internet en la forma establecida en los mencionados apartados.

Régimen de responsabilidad

La **regla general** que dispone el artículo 13 de la LSSI establece que:

- Los prestadores de servicios de la sociedad de la información están sujetos a la «responsabilidad civil, penal y administrativa establecida con carácter general en el ordenamiento jurídico sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley» (art. 13.1, LSSI).

- «Para determinar la responsabilidad de los prestadores de servicios por el ejercicio de actividades de intermediación, se estará a lo establecido en los artículos siguientes» (art. 13.2, LSSI).

Excepciones

Se regula la responsabilidad con supuestos de exención y la responsabilidad por contenidos se condiciona a que tengan conocimiento efectivo y no actúen. Es lo que se conoce como la teoría del conocimiento efectivo.

> «Los operadores de redes de telecomunicaciones y proveedores de acceso a una red de telecomunicaciones que presten un servicio de intermediación que consista en transmitir por una red de telecomunicaciones datos facilitados por el destinatario del servicio o en facilitar acceso a ésta no serán responsables por la información transmitida, salvo que ellos mismos hayan originado la transmisión, modificado los datos o seleccionado éstos o a los destinatarios de dichos datos» (art. 14.1, LSSI).
>
> «Los prestadores de un servicio de intermediación que transmitan por una red de telecomunicaciones datos facilitados por un destinatario del servicio y, con la única

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior a otros destinatarios que los soliciten, los almacenen en sus sistemas de forma automática, provisional y temporal, no serán responsables por el contenido de esos datos ni por la reproducción temporal de los mismos, si:

»a) No modifican la información.

»b) Permiten el acceso a ella sólo a los destinatarios que cumplan las condiciones impuestas a tal fin, por el destinatario cuya información se solicita.

»c) Respetan las normas generalmente aceptadas y aplicadas por el sector para la actualización de la información.

»d) No interfieren en la utilización lícita de tecnología generalmente aceptada y empleada por el sector, con el fin de obtener datos sobre la utilización de la información, y e) Retiran la información que hayan almacenado o hacen imposible el acceso a ella, en cuanto tengan conocimiento efectivo de:

»1.o Que ha sido retirada del lugar de la red en que se encontraba inicialmente.

»2.o Que se ha imposibilitado el acceso a ella, o 3.o Que un tribunal u órgano administrativo competente ha ordenado retirarla o impedir que se acceda a ella» (art. 15, LSSI).

«Los prestadores de un servicio de intermediación consistente en albergar datos proporcionados por el destinatario de este servicio no serán responsables por la información almacenada a petición del destinatario, siempre que:

»a) No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o

»b) Si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos.

»Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse» (art. 16.1, LSSI).

«Los prestadores de servicios de la sociedad de la información que faciliten enlaces a

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

> otros contenidos o incluyan en los suyos directorios o instrumentos de búsqueda de contenidos no serán responsables por la información a la que dirijan a los destinatarios de sus servicios, siempre que:
>
> »a) No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que remiten o recomiendan es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o
>
> »b) Si lo tienen, actúen con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente.
>
> »Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse» (art. 17.1, LSSI).

Por último, deberemos analizar el concreto régimen de responsabilidad (de exenciones) aplicable, lo que nos lleva a tener que referirnos a la interpretación de esta teoría. La exención de responsabilidad prevista en los supuestos de los artículos 16 y 17 de la LSSI es casi idéntica y constituye su piedra angular la falta de conocimiento de los hechos ilícitos y la actuación diligente en caso de conocimiento de estos.

Los problemas que en la práctica se han derivado son los siguientes:

- Por un lado, la interpretación de lo que significa **conocimiento efectivo.** Este concepto ha generado diferentes y variadas opiniones doctrinales. Hay que tener en cuenta que la responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación se proyecta en diferentes órdenes (principalmente en el civil y el penal) y, dentro de estos, en diferentes parcelas (propiedad intelectual e industrial, derechos del ámbito de la privacidad, derechos económicos, etc.). Por ello, y a pesar de sus diferencias, entendemos que en este aspecto complementario las sentencias de los diferentes órdenes constituyen un cuerpo único relativo a los presupuestos para la exclusión de la responsabilidad.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ideas clave

- Una vez hechas las citadas consideraciones iniciales y si nos adentramos en el análisis de las causas de exención de la responsabilidad y la citada teoría el conocimiento efectivo, lo primero que hemos de decir es que de la lectura del artículo parece entenderse que la existencia de conocimiento efectivo está relacionada con que un «órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos o se hubiera declarado la existencia de la lesión y el prestador conociera la correspondiente resolución» (art. 17.1, LSSI). Ya hemos hecho referencia al concepto de órgano competente.

- La STS (Sala de lo Civil, Sección 1a) núm. 773/2009 de 9 diciembre (RJ\2010\131) clarificó que, para considerar que el prestador de **alojamiento** tiene conocimiento de la presencia de contenidos ilícitos entre los alojados en sus servicios, **no es en absoluto necesario que haya una resolución previa de un órgano competente.**

- Son también interesantes algunas de las consideraciones que contiene otra de las sentencias «famosas» (la relativa al caso alasbarricadas.org vs. Ramoncín, STS, Sala de lo Civil, Sección 1a, núm. 72/2011, de 2 de febrero) al hacer responsable al foro por una «falta de diligencia» muy común en la red: no actualizar información que se aporta en el registro de su dominio; no probar que el correo electrónico de contacto que figuraba en la web fuera un medio de contacto eficaz; no contar con un moderador u otros filtros; y que los contenidos se actualicen a diario o semanalmente, o las características de su sistema o aplicación informática, de modo que se evite prolongar en el tiempo contenidos ilícitos.

- En definitiva, una falta de diligencia a la hora de facilitar la información necesaria para contactar por parte de aquellos que hayan sido víctima de una lesión en sus derechos precisamente para poder hacer que el prestador tenga conocimiento efectivo y pueda atender sus solicitudes.

- En el blog de Miquel Peguera Poch podemos encontrar una buena recopilación de las diferentes sentencias existentes en España relacionadas directa o indirectamente

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

con la aplicación de los artículos 13 a 17 de la LSSI y en la que se distinguen las sentencias relativas a la responsabilidad de webs de enlaces y de webs que no enlazan.

Códigos de conducta

Los códigos de conducta (autorregulación) son instrumentos normativos de autorregulación y adhesión voluntaria por los prestadores de servicios de la sociedad de la información que sirven para fomentar la confianza de los consumidores y usuarios en la realización de transacciones comerciales a través de Internet (art. 18, LSSI). Pueden abordar los siguientes contenidos:

- Procedimientos para la detección y retirada de contenidos ilícitos.
- Mecanismos de protección de los destinatarios frente al envío por vía electrónica de comunicaciones comerciales no solicitadas.
- Procedimientos extrajudiciales para la resolución de conflictos que surjan por la prestación de los servicios de la sociedad de la información.
- Recomendaciones que protegen los derechos de los usuarios.

A diferencia de otros países, se trata de una figura poco desarrollada en España. Los códigos de conducta deben ser elaborados por parte de las corporaciones, asociaciones u organizaciones comerciales, profesionales y de consumidores.

Encontramos ejemplos como Confianza Online o la certificación emitida por AENOR.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ideas clave



Figura 1. Logotipo Confianza Online. Fuente: Confianza Online, s. f.

- **Beneficios para las entidades** que se adhieren a códigos de conducta: generan confianza en los usuarios, pueden aumentar sus ventas y pueden permitirles posicionarse frente a su competencia.

- **Beneficios para los usuarios:** les permiten identificar a las entidades con las que trabajar por ser de confianza; les proporciona confianza respecto al tratamiento de la información proporcionada y en la realización de transacciones electrónicas o telemáticas; en caso de conflicto, suelen ofrecer un sistema de resolución sencillo y económico; y ofrecen un sistema de reclamaciones eficaz ante posibles abusos.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

4.3. Comunicaciones comerciales por vía electrónica

Posibles sistemas teóricos

A nivel teórico, **la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas** de 12 de julio de 2002 (Directiva 2002/58/CE), que fue transpuesta en la ya derogada Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones —que modificaba varios artículos de la LSSI—, **introdujo** en el conjunto de la Unión Europea **dos sistemas:**

- El sistema denominado ***opt in* o sistema de inclusión:** será necesario el consentimiento previo de la persona para el envío de correo electrónico con fines comerciales, salvo que exista una relación contractual previa y el sujeto no manifieste su voluntad en contra. La autorización debe concederse explícitamente y el emisor de la comunicación puede obtenerla por cualquier medio. Desde la primera comunicación se deberá contar con el consentimiento.

- Sistema ***opt out* o sistema de exclusión:** en este sistema el destinatario puede rechazar la correspondencia futura, pero la primera de las comunicaciones será aceptada. Mientras no se manifieste la oposición al envío de las comunicaciones, la situación permanecerá así. En este sistema debe facilitarse un medio sencillo para poder manifestar el rechazo de correspondencia en el futuro. A efectos de quedar excluido *ab initio* de las listas de destinatarios, es posible crear listas de exclusión (llamadas listas Robinson, listas *do-not-e-mail* o simplemente listas *opt-out*). Estas listas deben ser consultadas periódicamente por los remitentes de publicidad a fin de evitar posibles denuncias por parte de los destinatarios.

Sistema elegido por el legislador español

El legislador español ha mantenido sistemas diferentes para la regulación de las comunicaciones comerciales atendiendo a si estas lo han sido de forma *offline* u

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

online.

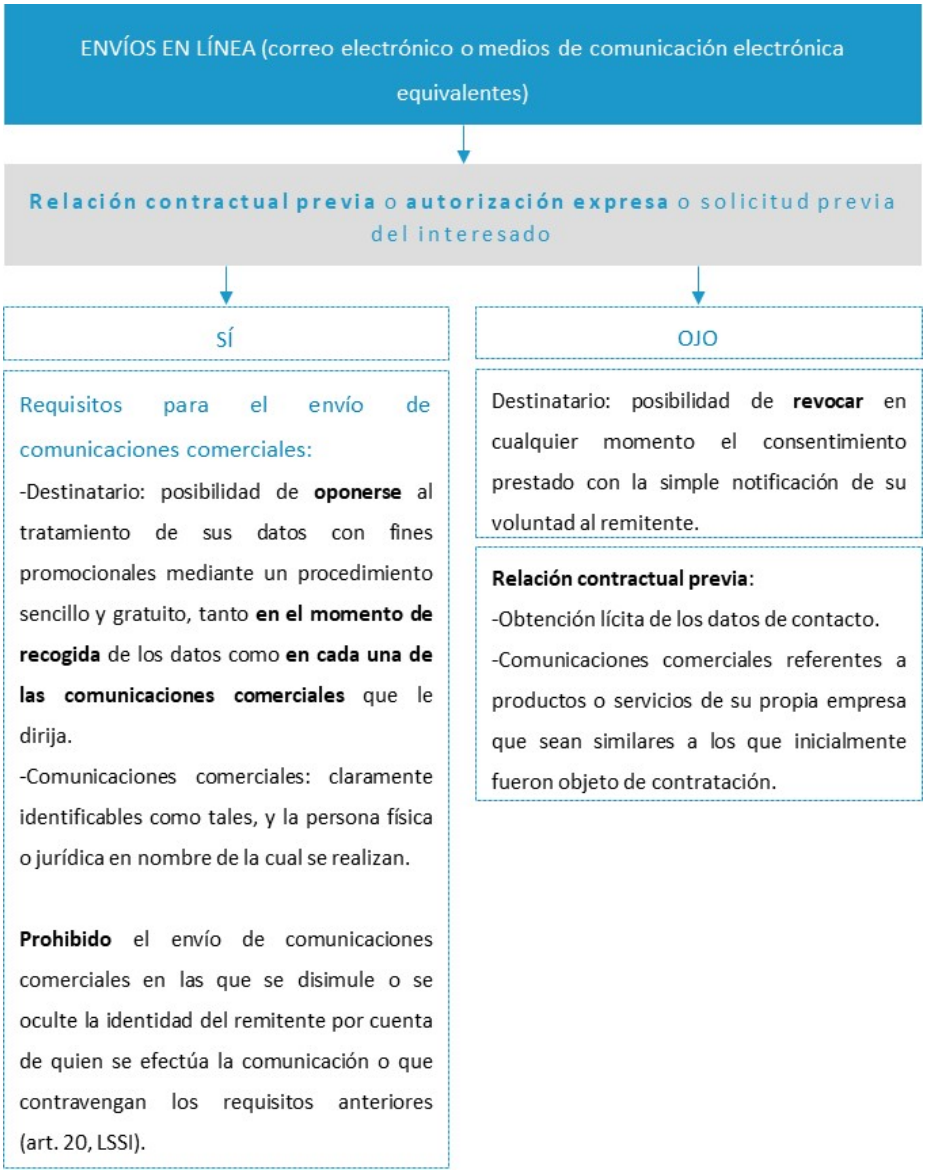
Comunicaciones comerciales *offline* (por correo postal). A estas comunicaciones se les aplica la LOPD y ha sido válido el consentimiento tácito para las mismas. Excepto cuando se tratan datos sensibles como ideología, afiliación, salud, etc.; en cuyo caso se aplica el régimen reforzado de consentimiento expreso o expreso y escrito, según el caso (vid. art. 7, LOPD), y por tanto el sistema *opt-out* ha sido admitido.

Comunicaciones comerciales *online.* Debido a los mayores riesgos o facilidades que propician las nuevas tecnologías para atentar contra la persona, la regulación inicial de la LSSI impuso la exigencia del consentimiento expreso en todo envío de comunicaciones comerciales por vía electrónica imponiendo el sistema *opt-in,* pero después de la reforma de la LSSI se ha flexibilizado y se distingue:

- **Regla general:** consentimiento expreso.
- **Excepción:** es posible el consentimiento tácito si existe una relación contractual previa y si la publicidad se refiere a productos o servicios de su propia empresa que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ideas clave



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

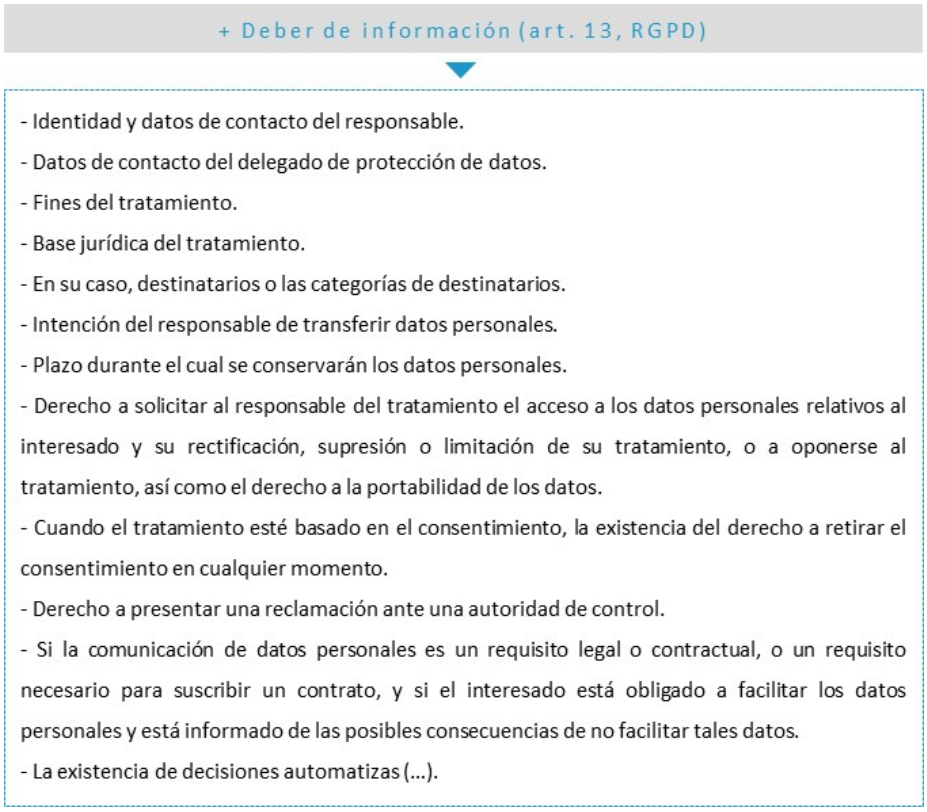


Figura 2. Envíos en línea. Fuente: elaboración propia.

Régimen sancionador de la LSSI (artículos 38 y 39)

Conductas sancionables

Encontramos, entre otras:

- «El envío masivo de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente, o su envío insistente o sistemático a un mismo destinatario del servicio cuando en dichos envíos no se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 21» (art. 38, LSSI).

- No informen y no permitan el acceso a datos referentes a: nombre o denominación social, su residencia o domicilio, precios, etc.

- No atiendan o dispongan de los medios para revocar el consentimiento de los afectados.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

- Realicen envío de correos electrónicos sin el consentimiento del interesado o sin que haya una relación contractual previa.

Cuantías

- Las leves con multa hasta 30 000 euros.
- Las graves con multa de 30 001 hasta 150 000 euros.
- Las muy graves con multa de 150 001 hasta 600 000 euros.

Competencia

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tiene la función de velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y controlar su aplicación, además de las infracciones derivadas del artículo 38 de la LSSI. Por lo tanto, será el órgano garante y sancionador de ambas normativas.

Prescripción

Tal y como establece la LSSI, el plazo de prescripción de las infracciones y de las sanciones es el siguiente:

- Las infracciones y sanciones muy graves prescribirán a los tres años.
- Las infracciones y sanciones graves prescribirán a los dos años.
- Las infracciones leves prescribirán a los seis meses y las sanciones leves prescribirán al año.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

4.4. Información en materia de cookies

¿Qué es una *cookie*?

La LSSI es aplicable a cualquier tipo de archivo o dispositivo que se descarga en el equipo terminal de un usuario con la finalidad de almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable de su instalación.

La LSSI habla de «dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos» (art. 22.2). La *cookie* es uno de esos dispositivos de uso generalizado, por lo que, en adelante denominaremos genéricamente estos dispositivos como *cookies.*

Por su parte, la *Guía sobre el uso de las cookies* de la AEPD establece que:

> «el artículo 22 de la LSSI y la presente guía se refieren a la utilización de cookies y tecnologías similares utilizadas (tales como *local shared objects* o *flash cookies, web beacons* o *bugs,* etc.) para almacenar y recuperar datos de un equipo terminal (por ejemplo, un ordenador, un teléfono móvil o una *tablet*) de una persona física o jurídica que utiliza, sea o no por motivos profesionales, un servicio de la sociedad de la información. La citada norma también resulta de aplicación al empleo de técnicas de *fingerprinting,* es decir, a las técnicas de toma de la huella digital del dispositivo» (AEPD, 2020, p. 8).

¿Qué tipos de *cookies* existen?

(Vid. AEPD, 2020, pp. 11-13).

Tipos **según la entidad** que las gestione:

- *Cookies* **propias:** se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.
- *Cookies***de tercero:** se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las *cookies.*

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Tipos **según el plazo** de tiempo que permanecen activadas:

- *Cookies***de sesión:** están diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una página web.
- *Cookies***persistentes:** los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un período definido por el responsable de la *cookie* que puede comprender desde unos minutos a varios años.

Tipos **según su finalidad:**

- *Cookies***técnicas:** son las que permiten al usuario la navegación a través de una página web o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo, realizar el proceso de compra de un pedido.
- *Cookies***de personalización:** permiten al usuario acceder al servicio con algunas características predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario como, por ejemplo, el idioma o el tipo de navegador.
- *Cookies***de análisis:** permiten al responsable el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. Se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios con el fin de introducir mejoras en función del análisis del uso que hacen los usuarios del servicio.
- *Cookies***publicitarias:** permiten la gestión de la forma más eficaz posible de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado con base en criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios.
- *Cookies***de publicidad comportamental:** permiten la gestión de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Almacenan la información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función de este.

¿Dónde está regulada?

El artículo 22 de la LSSI recoge la regulación de las *cookies:*

> «Los prestadores de servicios podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios, a condición de que los mismos hayan dado su consentimiento después de que se les haya facilitado información clara y completa sobre su utilización, en particular, sobre los fines del tratamiento de los datos, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
>
> »Cuando sea técnicamente posible y eficaz, el consentimiento del destinatario para aceptar el tratamiento de los datos podrá facilitarse mediante el uso de los parámetros adecuados del navegador o de otras aplicaciones.
>
> »Lo anterior no impedirá el posible almacenamiento o acceso de índole técnica al solo fin de efectuar la transmisión de una comunicación por una red de comunicaciones electrónicas o, en la medida que resulte estrictamente necesario, para la prestación de un servicio de la sociedad de la información expresamente solicitado por el destinatario» (art. 22.2, LSSI).

Las *cookies* pueden ser usadas para **gestionar el flujo de usuarios de un sitio web** y mejorar su experiencia de navegación. Pero también son herramientas con las que se pueden llevar a cabo acciones que pueden vulnerar la privacidad del usuario mediante la instalación de programas espías, los cuales recopilan información de un ordenador con el propósito de poder conseguir **información sobre los hábitos de navegación** del usuario y utilizar los datos obtenidos sin su consentimiento con fines comerciales o ceder la información obtenida a una entidad externa sin el consentimiento o conocimiento del titular de los datos.

¿Cuáles son las obligaciones de los responsables?

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ideas clave

Las obligaciones legales impuestas por la normativa son dos, a saber:

- El **deber de información:** el apartado segundo del artículo 22 de la LSSI establece que se debe facilitar a los usuarios información clara y completa sobre la utilización de los dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos y, en particular, sobre los fines del tratamiento de los datos con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). Debe ser suficientemente completa para permitir a los usuarios entender la finalidad por la que se instalaron y conocer los usos que se les darán.

- La **obtención del consentimiento:** la guía de la AEPD establece que:

> «Este consentimiento podrá obtenerse mediante fórmulas expresas, como haciendo clic en un apartado que indique "consiento", "acepto", u otros términos similares. También podrá obtenerse infiriéndolo de una inequívoca acción realizada por el usuario, en un contexto en que a éste se le haya facilitado información clara y accesible sobre las finalidades de las cookies y de si van a ser utilizadas por el mismo editor y/o por terceros, de forma que quepa entender que el usuario acepta que se instalen cookies. En ningún caso la mera inactividad del usuario implica la prestación del consentimiento por sí misma» (AEPD, 2020, p. 23).

¿Cuál es el régimen sancionador de las *cookies*?

De incumplir dicha obligación, estaríamos ante la vulneración del artículo 22.2 de la LSSI. Dicha vulneración se considera una infracción grave (art. 38.3, LSSI) con una pena de multa de 30 001 hasta 150 000 euros.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

4.5. Comercio electrónico (contratación electrónica)

¿Qué es un contrato celebrado por vía electrónica?

Un contrato celebrado por vía electrónica es todo contrato en el que la oferta y su aceptación se transmiten por medios electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos conectados a una red de telecomunicaciones. Los sujetos que intervienen en la celebración de un contrato por vía electrónica son el **oferente** y el **aceptante.**

El anexo de la LSSI define en su letra *h* «"contrato celebrado por vía electrónica" o "contrato electrónico"» como «todo contrato en el que la oferta y la aceptación se transmiten por medio de equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos, conectados a una red de telecomunicaciones» (Anexo, LSSI).

El estudio de la contratación electrónica debe partir, a su vez, del estudio de la normativa sobre comercio electrónico. El objetivo fundamental al que está orientada la regulación del comercio electrónico es dotar de seguridad jurídica a una actividad que, por materializarse de forma virtual sin sincronicidad física presenta numerosos riesgos para las partes, esencialmente para el cliente o consumidor.

En España el comercio electrónico se halla regulado por la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, y por la LSSI, que dedica su Título IV a la contratación electrónica y centra su atención en cuatro cuestiones de base.

La validez y eficacia de los contratos electrónicos

El artículo 23 de la LSSI modula la validez y eficacia de los contratos celebrados por vía electrónica. Un contrato celebrado por vía electrónica es válido siempre que concurran los siguientes requisitos. Nos remitimos a la teoría general contractual y a

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

los requisitos de validez contenidos en el artículo 1261 del Código Civil:

- Consentimiento de los contratantes.
- Objeto cierto que sea materia del contrato.
- Causa de la obligación que se establezca.

Para que un contrato celebrado por vía electrónica sea válido no es necesario el previo acuerdo de las partes sobre la utilización de medios electrónicos. El contrato celebrado por vía electrónica produce todos los efectos previstos en el ordenamiento jurídico cuando concurran todos los requisitos necesarios para su validez.

«Los contratos electrónicos se regirán por lo dispuesto en este Título, por los Códigos Civil y de Comercio y por las restantes normas civiles o mercantiles sobre contratos, […]» (art. 23.1, LSSI). Remite a la **regulación civil y mercantil** como derecho supletorio, para aquello no regulado por la propia LSSI.

«[…] en especial, las normas de protección de los consumidores y usuarios y de ordenación de la actividad comercial» (art. 23.1, LSSI). Remite a la **normativa mercantil** sobre protección de los consumidores y usuarios.

No se podrán formalizar contratos con las siguientes materias. **Exclusiones:**

- «Los contratos relativos al Derecho de familia y sucesiones» (art. 23.4, LSSI).
- «Los contratos, negocios o actos jurídicos en los que la Ley determine para su validez o para la producción de determinados efectos la forma documental pública, o que requieran por Ley la intervención de órganos jurisdiccionales, notarios, registradores de la propiedad y mercantiles o autoridades públicas» (art. 23.4, LSSI).

Lugar de celebración del contrato

Un aspecto importante en la contratación electrónica es fijar el lugar de celebración del contrato, porque **no existe concurrencia física de las partes** que lo celebran,

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

sino que el acuerdo de voluntades se produce en un espacio virtual de ubicación geográfica indeterminada. Es importante para determinar ante un eventual litigio qué legislación resulta de aplicación (art. 29, LSSI).

La LSSI, para determinar el lugar en el que se entenderán celebrados los contratos, distingue según intervenga o no un consumidor como una de las partes contratantes:

- «Los contratos celebrados por vía electrónica en los que intervenga como parte un consumidor se presumirán celebrados en el lugar en que éste tenga su residencia habitual» (art. 29, LSSI).

- «Los contratos electrónicos entre empresarios o profesionales, en defecto de pacto entre las partes, se presumirán celebrados en el lugar en que esté establecido el prestador de servicios» (art. 29, LSSI).

El objeto es otorgar una mayor protección al consumidor y reforzar su confianza en la contratación electrónica.

La prueba de los contratos electrónicos

Un aspecto fundamental para dotar de seguridad jurídica la contratación de bienes y servicios por vía electrónica es la **prueba del contrato,** pues no existe el clásico contrato por escrito firmado físicamente por las partes.

La prueba de celebración de un contrato por vía electrónica y la prueba de las obligaciones que tienen su origen en dicho contrato se sujetará a las reglas generales del ordenamiento jurídico y, en su caso, a lo establecido en la legislación sobre firma electrónica.

En este punto, la LSSI señala que «el soporte electrónico en que conste un contrato celebrado por vía electrónica será admisible en juicio como prueba documental» (art. 24.2). Además, será admisible el resto de medios de prueba admitidos en el ordenamiento jurídico. En cualquier caso, el **medio de prueba** por excelencia de este tipo de contratos es la **firma electrónica** (la avanzada y la reconocida).

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Será admisible como prueba documental regulada en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: «el tribunal valorará los instrumentos a que se refiere el apartado primero de este artículo conforme a las reglas de sana crítica aplicables a aquéllos según su naturaleza» (art. 384.3, LEC). Se trata de una documental con un valor tasado y que se somete, como todas, a la sana crítica del juzgador.

Obligaciones de información en la contratación

Para minimizar los riesgos que este tipo de contratación presenta para los clientes o usuarios y maximizar la seguridad jurídica de la transacción, la LSSI establece una **obligación genérica de información al cliente o usuario.**

Las obligaciones comunes que derivan de la presencia en Internet para las empresas con presencia en la red, realicen o no contratación electrónica, se recogen en los artículos 10 a 12 ter de la LSSI, bajo la rúbrica de «Obligaciones y régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información». Estas obligaciones son las siguientes:

- La obligación de información general. La finalidad de esta obligación es ofrecer a los consumidores y usuarios la información necesaria acerca de la web donde están navegando.

Además, las empresas que realicen contratación electrónica deberán, respecto a los usuarios:

- **Informar de forma previa a la contratación** (art. 27, LSSI): el procedimiento de contratación electrónica, los aspectos referentes al contenido de las ofertas o propuestas promocionales y las reglas por las que se rigen los contratos electrónicos (los trámites del contrato, la lengua, el precio, etc.).

- **Informar de forma posterior a la contratación** (art. 28, LSSI): el oferente está obligado a confirmar la recepción de la aceptación.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

A su vez, la LSSI describe dos formas de cumplimiento por parte de la obligación de la información posterior (art. 28.1, LSSI):

- Mediante el envío de un acuse de recibo por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente a la dirección indicada por el aceptante en el plazo de las 24 horas siguientes a la recepción de la aceptación.
- Mediante la confirmación documental de aceptación recibida por un medio equivalente al utilizado en el procedimiento de contratación, siempre que la confirmación pueda ser archivada por su destinatario.

Excepciones (art. 28.3, LSSI):

- Que en el acuerdo ninguno de los dos tenga consideración de consumidor.
- Que el contrato se haya celebrado exclusivamente mediante correo electrónico o equivalente.

Tipos de contratos telemáticos

Atendiendo a la clasificación de los contratos electrónicos, según el medio a través del cual se desarrollan y los sujetos que intervienen, podemos distinguir los siguientes tipos:

Desde el punto de vista del **medio por el que se desarrollan:**

- Los contratos celebrados **vía correo electrónico:** las partes manifiestan su consentimiento mediante el uso del lenguaje tradicional y la escritura, pero consta su declaración de voluntad en soporte electrónico en vez de en papel.
- Aquellos en los que la aceptación se manifiesta **siguiendo los pasos de contratación** que encontramos en una página web en la que se van completando formularios de pedido del producto o del servicio que se quiere contratar y aceptando, mediante la acción de clicar un icono en el que se incluyen expresiones como «aceptar», «ok», «siguiente» o «finalizar» o de pulsar la tecla *enter.*

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Desde el punto de vista de los **sujetos intervinientes:**

- Contratos entre empresarios (B2B).
- Contratos entre consumidores (C2C).
- Contratos entre administraciones públicas (A2A).

Así como todas las combinaciones de los anteriores: contratos entre empresario y consumidor, entre empresario y administración pública y entre administración pública y consumidor.

Especialidades en la contratación con consumidores

La Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (EDL 2014/35453), adapta la legislación española a lo dispuesto por la Directiva 2011/83/UE, de 25 de octubre, sobre los derechos de los consumidores, que deroga las directivas 85/577/CEE y 97/7/CE (EDL 2011/260927).

El objetivo de dicha regulación era armonizar las disposiciones nacionales en materia de contratos con los consumidores y usuarios para crear un **marco común europeo que refuerce la seguridad jurídica** en este ámbito y contribuya a la **consolidación de un mercado interior.**

Asimismo, la ley procede a dar cumplimiento a lo establecido por la Sentencia del TJUE de 14 de junio de 2012 (EDL 2012/109012), en relación con la interpretación del artículo 6.1 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores (EDL 1993/15910) y que comporta la modificación de la redacción del artículo 83 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (EDL 2007/205571) sobre la facultad que se atribuye al juez nacional de modificar el contenido de las cláusulas abusivas

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

que figuran en los contratos para integrar la parte afectada por la nulidad.

No se analizan aquí todas las peculiaridades sino solo algunas.

Ampliación de los requisitos de información precontractual al consumidor y usuario

Refuerzo del derecho de desistimiento del consumidor

- Creación de un formulario normalizado europeo.
- Ampliación del plazo para desistir del contrato de siete días hábiles a catorce días naturales (doce meses si el empresario no facilita la información sobre este derecho).
- Devolución de las cantidades abonadas al cliente por las cantidades que hubiera satisfecho, incluidos los gastos de envío o entrega.
- La penalización por baja anticipada o cese prematuro de la relación contractual será proporcional al número de días no efectivos del compromiso de permanencia acordado.

Medidas contra la imposición de cargas encubiertas a los consumidores

- Compras por Internet: aceptación del precio final antes de que concluya la transacción.
- Pagos adicionales: consentimiento expreso del consumidor y usuario (si el empresario lo deduce utilizando opciones por defecto, el usuario tendrá derecho al reembolso del pago).
- El coste de la línea telefónica habilitada por el empresario para comunicarse con sus clientes no podrá suponer un coste superior al de la tarifa básica.
- Prohibición de facturar al consumidor cargos por el uso de determinados medios de pago que superen el coste al que tienen que hacer frente ellos por el uso de estos.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Mayor protección del consumidor en los contratos telefónicos

- En los casos en que la empresa sea la que se ponga en contacto telefónico con un usuario para formalizar el contrato, deberá confirmar la oferta por escrito o, salvo oposición expresa del consumidor, en un soporte duradero.
- El consumidor y usuario solo quedará vinculado una vez haya firmado la oferta o enviado su acuerdo por escrito en papel, por fax, correo electrónico o SMS. En este sentido, la grabación sonora no servirá como prueba del consentimiento contractual y correlativa vinculación del cliente al contrato.

Se limita el *spam* o acoso telefónico.

De acuerdo con la nueva regulación, las llamadas telefónicas comerciales no podrán efectuarse antes de las 9:00 horas ni más tarde de las 21:00 horas ni en festivos o fines de semana.

Se crean nuevos derechos

- Derecho a recibir la factura en papel sin coste adicional.
- El tamaño de la letra de los contratos debe tener un mínimo de un milímetro y medio y el contraste con el fondo no debe hacer difícil su lectura.
- Forma y plazos de entrega (máximo treinta días naturales).
- Riesgo de pérdida o deterioro de los bienes: serán a cuenta de la empresa todos aquellos daños que se hayan producido antes de que le sean entregados al cliente.

Se concede legitimación del Ministerio Fiscal para interponer una acción de cesación en defensa de los intereses de los consumidores y usuarios

Con ello se pretende resolver la contradicción existente entre la normativa en materia de consumo y la procesal sobre las entidades que deben considerarse legitimadas

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

para interponer una acción de cesación y, a su vez, atribuir legitimación activa al Ministerio Fiscal para ejercitar cualquier acción en defensa de intereses difusos y colectivos de consumidores y usuarios.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

4.6. Referencias bibliográficas

AEPD. (2020). *Guía sobre el uso de las cookies.* AEPD. https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-07/guia-cookies.pdf

Confianza Online. (s. f.). Quiénes somos. *Confianza Online.* https://www.confianzaonline.es/quienes-somos/

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. *Boletín Oficial del Estado, 7,* de 8 de enero de 2000. https://www.boe.es/eli/es/l/2000/01/07/1/con

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. *Boletín Oficial del Estado, 166,* de 12 de julio de 2002. https://www.boe.es/eli/es/l/2002/07/11/34/con

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 8 de abril de 2014. «Comunicaciones electrónicas — Directiva 2006/24/CE — Servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones — Conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de tales servicios — Validez — Artículos 7, 8 y 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea». https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62012CJ0293

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Guía sobre el uso de las cookies

AEPD. (2020). *Guía sobre el uso de las cookies.* AEPD. https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-07/guia-cookies.pdf

Actualizada en julio de 2020, la AEPD analiza la aplicación práctica de la normativa e incluye ejemplos.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

LSSI: información práctica y preguntas frecuentes

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (Gobierno de España). (s. f.). Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico. *LSSI.* https://lssi.mineco.gob.es/Paginas/index.aspx

Página web del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital con preguntas frecuentes sobre la LSSI.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Estudio del Parlamento Europeo

European Parliament. (21 de junio de 2021). Online advertising: the impact of targeted advertising on advertisers, market access and consumer choice. *Think Tank.* https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2021)662913

En este estudio, se ofrece una visión general y completa de los mercados publicitarios y se analizan los desafíos y oportunidades relativos a la publicidad digital.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

1. A efectos de aplicación de la LSSI, esta se aplica a aquellos servicios de la sociedad de la información que constituyan actividad económica para su prestador:

A. Existe actividad económica cuando su responsable recibe ingresos directos (por las actividades de comercio electrónico que lleve a cabo, etc.) o indirectos (por publicidad, patrocinio, etc.) derivados de la actividad que realice por medios electrónicos.

B. Existe actividad económica solo cuando su responsable recibe ingresos directos (por las actividades de comercio electrónico que lleve a cabo, etc.).

C. Existe actividad económica cuando su responsable recibe ingresos directos (por las actividades de comercio electrónico que lleve a cabo, etc.) o indirectos (por publicidad, patrocinio, etc.) derivados de la actividad que realice por medios electrónicos solo cuando se trate de relación empresa-consumidor.

D. Existe actividad económica cuando su responsable recibe ingresos solo de actividades empresa-empresa.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

2. Indica la respuesta correcta:

A. La LSSI contempla el principio de necesidad de autorización previa para cualquier actividad.

B. La LSSI no requiere la necesidad de autorización previa para la prestación de servicios de la sociedad de la información, sin perjuicio de que aquellas actividades que requieran autorización administrativa o cualquier otro requisito deberán cumplir con ellos.

C. La LSSI no requiere la necesidad de autorización previa para la prestación de servicios de la sociedad de la información, lo que implica también la inexistencia de posibles requisitos de autorización administrativa o de cualquier otro tipo.

D. La LSSI parte de la necesidad de autorización judicial para el inicio de actividades en la red.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

3. Indica la respuesta correcta:

A. No se requiere el conocimiento efectivo para considerar que el prestador de alojamiento tiene conocimiento de la presencia de contenidos ilícitos entre los alojados en sus servicios.

B. Sí se requiere el conocimiento efectivo para considerar que el prestador de alojamiento tiene conocimiento de la presencia de contenidos ilícitos entre los alojados en sus servicios y es necesario que sea una autoridad judicial la que lo comunique.

C. Sí se requiere el conocimiento efectivo para considerar que el prestador de alojamiento tiene conocimiento de la presencia de contenidos ilícitos entre los alojados en sus servicios y tiene que ser una autoridad administrativa la que lo comunique.

D. Sí se requiere el conocimiento efectivo para considerar que el prestador de alojamiento tiene conocimiento de la presencia de contenidos ilícitos entre los alojados en sus servicios, pero no es necesario que haya una resolución previa de un órgano competente, sino que el conocimiento le puede haber llegado por otra vía.

4. Indica la respuesta correcta:

A. Cuando una página web almacene *cookies,* la mera actividad del usuario implica la prestación del consentimiento por sí misma.

B. Cuando una página web almacene *cookies* de los usuarios, no debe solicitar su consentimiento, pero sí informar.

C. Cuando una página web almacene *cookies* de los usuarios, debe solicitar su consentimiento y debe informar.

D. Cuando una página web almacene *cookies,* se exige la preceptiva autorización de la Agencia Española de Protección de Datos para ello.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

5. El contrato electrónico es:

A. Cualquier contrato cuyo objeto son bienes y servicios informáticos solo entre empresas.

B. Cualquier contrato cuyo objeto son bienes y servicios informáticos.

C. Cualquier contrato que, con independencia de su objeto, se ha celebrado por medios electrónicos.

D. Cualquier contrato cuyo objeto son bienes y servicios informáticos solo entre empresa y particular.

6. El lugar en el que se presumirá celebrado un contrato electrónico entre una empresa y un consumidor es:

A. El lugar del domicilio social o establecimiento mercantil del empresario (prestador de servicios) que celebra el contrato.

B. El lugar de residencia habitual del consumidor que celebra el contrato.

C. El lugar del domicilio social o establecimiento mercantil de la empresa que provee el ancho de banda.

D. El lugar del domicilio social del ISP que actúe de intermediario.

7. Indica la respuesta correcta:

A. Es necesario obtener el consentimiento del usuario antes de utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios.

B. Se pueden instalar *cookies* siempre que informemos previamente.

C. No siempre es necesario obtener el consentimiento previo del usuario para la instalación de *cookies.*

D. Si la información sobre *cookies* está disponible de forma permanente en la página web, no es necesario obtener el consentimiento.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

8. ¿Cuál de los siguientes no es un beneficio de los códigos de conducta para las entidades que se adhieren a ellos?

A. Generan confianza en los usuarios.

B. Pueden aumentar sus ventas.

C. Puede permitirles posicionarse frente a su competencia.

D. Les permiten estar exentos de probar los contratos electrónicos.

9. En una contratación electrónica, la LSSI establece obligación de informar:

A. Toda la información deberá ofrecerse al comprador antes de la contratación.

B. Deberá informarse al comprador después de la contratación.

C. Deberá informarse al comprador tanto antes como después de la contratación.

D. Deberá informarse al comprador solo si así lo solicita.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

10. En relación con las comunicaciones comerciales por vía electrónica:

A. En ningún caso podrán enviarse sin el consentimiento expreso del destinatario.

B. Podrán enviarse sin necesidad de consentimiento expreso y, si no desea recibirlas, bastará con que solicite la baja.

C. Podrán enviarse si se cuenta con el consentimiento expreso del receptor, excepto en el caso de que hubiera existido una relación contractual previa, siempre que el prestador hubiera obtenido de forma lícita los datos de contacto del destinatario y los empleara para el envío de comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de su propia empresa que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente.

D. Solo podrán enviarse a las personas que cada dos años renueven su consentimiento.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)